

1500117-92.2021.8.26.0611

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renê José Abrahão Strang

Comarca: São Joaquim da Barra

Foro: Foro de São Joaquim da Barra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... dinheiro e anotações típicas do tráfico de entorpecente.

Também segundo prova testemunhal, o réu é conhecido pela prática do tráfico de drogas, com outras passagens por este crime, inclusive.

Assim, considerando as informações de tráfico no local, o encontro de droga no imóvel, a forma de como estava dividida, o encontro de anotações e a vida pregressa do réu, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Joaquim da Barra

Foro de São Joaquim da Barra

2ª Vara

Travessa Cleiton Zanini, s/n, São Joaquim da Barra-SP - cep 14600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500117-92.2021.8.26.0611 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500117-92.2021.8.26.0611

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2124898/2021 - DEL.INV.GER.

S.JOAQUIM BARRA, 17783541 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA, 121/21/462 - DEL.INV.GER.

S.JOAQUIM BARRA, 2124898 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUÃ VENTRESCHI SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renê José Abrahão Strang

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de KAUÃ VENTRESCHI SILVA denunciando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que em dia hora e local nela mencionados, o réu tinha em depósito, para os fins de comércio, substância entorpecente sem nenhuma autorização para

tanto.

Denúncia foi recebida.

Citado, o réu ofereceu defesa.

Em juízo, ouviram-se testemunhas.

O réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público opinou pela procedência da ação.

A defesa, por sua vez, postulou pelo reconhecimento de nulidade processual, a absolvição dos acusados, pelo reconhecimento do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, pena em seu patamar mínimo e a aplicação de medidas alternativas .

É o relatório.

Decido.

O pedido é procedente.

A materialidade restou comprovada pelos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico.

Quanto à autoria, segundo prova testemunhal, havia informações de tráfico no local dos fatos, o que culminou no ingresso de policiais na residência em que o réu reside, devidamente autorizados.

Ainda segundo prova testemunhal, na casa do réu foram achadas a droga narrada denuncia, dividida na forma de que é normalmente vendida, dinheiro e anotações típicas do tráfico de entorpecente.

Também segundo prova testemunhal, o réu é conhecido pela prática do tráfico de drogas, com outras passagens por este crime, inclusive.

Assim, considerando as informações de tráfico no local, o encontro de droga no imóvel, a forma de como estava dividida, o encontro de anotações e a vida pregressa do réu, conclui-se pela procedência do pleito.

DOSIMETRIA DA PENA.

Fixo a pena base no mínimo legal, considerando que as condições do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu.

Sem agravantes ou atenuantes.

Advirto que quando dos fatos o réu não tinha contra si sentença condenatória definitiva.

Sem causa de aumento de pena.

Diminuo a pena em 1/6, nos termos do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Total: 4 anos e 2 meses de reclusão, mais 485 dias multa em seu valor mínimo.

Pena diminuída no mínimo em razão da quantidade da droga encontrada.

Histórico criminal do réu na vara da infância não indica atividade criminosa, uma vez que menor de idade não pratica propriamente crime.

Isto posto, julgo procedente o pedido e condeno o acusado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a 4 (quatro) anos e 2 (meses) de reclusão, mais 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa em seu valor mínimo.

Fixo regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, b, do Código Penal.

Lembro que o chamado tráfico privilegiado não é considerando hediondo, conforme recente decisão do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não há óbice à aplicação de regime diverso do fechado.

Sem substituição de pena, considerando a quantidade da sanção aplicada.

Considerando que foi fixado regime diverso do fechado e que o acusado não pode ter seu regime provisório mais grave do que o fixado em sentença, eventual recurso solto.

P.I.C.

São Joaquim da Barra, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA